※本書は重要事項説明書作成システムの動作検証用に作成した架空のサンプルです。実在の不動産・法人・個人とは一切関係ありません。

グランコート堀江　管理規約（抜粋）

昭和54年9月20日制定　／　最終改正 2023年3月26日（臨時総会）

第1章　総則

第1条（目的）

この規約は、グランコート堀江の区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するため、 建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）に定めるもののほか、 管理又は使用に関する事項等について定めることを目的とする。

第2条（定義）

この規約において使用する用語の意義は、次に定めるところによる。
一　区分所有権　区分所有法第2条第1項の区分所有権をいう。
二　専有部分　区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
三　共用部分　区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。
四　**敷地　別表第1に掲げる土地（大阪市西区北堀江三丁目15番3及び15番4）をいう。**
五　**敷地利用権　区分所有者が敷地について有する共有持分をいう。**

第3条（規約及び総会の決議の遵守義務）

区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。 2　区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。

第2章　専有部分等の範囲

第7条（専有部分の範囲）

対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2　前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一　天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二　玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三　窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

第8条（共用部分の範囲）

対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。 なお、**1階の集会室（家屋番号 北堀江三丁目15番3の101）は規約共用部分とし、その旨の登記を行う。**

第3章　敷地及び共用部分等の共有

第9条（共有）

対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者の共有とする。

第10条（共有持分）

各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。 **506号室の敷地共有持分は、15番3及び15番4の各筆につき10万分の1250とする。**

第11条（分割請求及び分離処分の禁止）

区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
2　区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定その他の処分をしてはならない（区分所有法第22条第1項本文のとおりであり、本規約に同項ただし書の別段の定めは置かない）。
3　前項のとおり分離処分は禁止されているが、本マンションは 建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の改正（昭和59年1月1日施行）前に建築・登記されたものであり、 建物の表題部に敷地権の登記（不動産登記法第44条第1項第9号）がされていない。 このため登記記録上は、建物（専有部分）と敷地（土地の共有持分）が別個に公示されている。
4　管理組合は、敷地権の登記（表題部の変更の登記）を行うことについて継続して検討するものとする。

※ 重要：本条第3項のとおり、登記上は敷地権が設定されていないため、本物件は「非敷地権」の区分所有建物として 取り扱う必要があります。重要事項説明書は「18-1.一般仲介用／区分所有建物（非敷地権）」の書式を使用し、 専有部分の所有権移転登記と併せて土地2筆それぞれの共有持分移転登記を行う必要があります。

第4章　用法

第12条（専有部分の用途）

区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

第12条の2（住宅宿泊事業）

区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む住宅宿泊事業に使用することができる。 ただし、次の各号のすべてに該当し、かつ**あらかじめ理事会の承認を得た場合に限る。**
一　住宅宿泊事業法第2条第8項に規定する家主居住型（届出住宅に人を宿泊させる間、　　届出者が当該届出住宅に居住しているもの）であること。
二　1年間に人を宿泊させる日数を90日以内とすること。
三　届出書及び標識の写しを管理組合に提出すること。
四　宿泊者名簿を、管理組合の求めに応じて開示すること。
五　24時間対応の苦情受付窓口を設置し、その連絡先を掲示すること。
2　**区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の外国人滞在施設経営事業　（特区民泊）及び旅館業法第2条に規定する営業に使用してはならない。**
3　理事会は、前項の承認を受けた者が本条の定めに違反したときは、承認を取り消すことができる。

第17条（専有部分の修繕等）

区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え　（以下「修繕等」という。）であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、 あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。

第18条（ペットの飼育）

区分所有者及び占有者は、専有部分及び共用部分において犬、猫その他の動物を飼育してはならない。
2　前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものはこの限りでない。
一　水槽内で飼育する観賞用の魚類
二　かご内で飼育する小鳥（鳴き声により他の居住者に迷惑を及ぼさないものに限る。）
3　**2019年3月31日以前から引き続き飼育している犬又は猫（成長時の体重10kg以下のものに限る。） については、管理組合への届出を行うことにより、当該動物1代に限り飼育を継続することができる。 この場合において、1住戸あたりの飼育数は1匹までとする。**
4　前項の経過措置による飼育の権利は、専有部分の譲渡によって承継されない。

第7章　管理

第27条（管理費等）

区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用を管理組合に納入しなければならない。
一　管理費　　二　修繕積立金
2　前項の管理費等の額は、各区分所有者の共有持分に応じて算出するものとする。

第29条（使用料）

駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、 修繕積立金として積み立てる。

第43条（防災への協力）

本マンションは大阪市との協定により津波避難ビルに指定されている。 区分所有者及び占有者は、津波警報等が発表された場合において、 近隣住民が3階以上の共用廊下及び屋上へ一時避難することに協力しなければならない。

使 用 細 則 （ 抜 粋 ）

ペット飼育細則

第2条（飼育の禁止と経過措置）

管理規約第18条の定めにより、ペットの飼育は原則として禁止する。 ただし、同条第3項の経過措置の適用を受ける者は、次の各号を遵守すること。

一　毎年4月に飼育動物の登録更新届及び予防接種証明書の写しを管理組合へ提出すること。

二　共用部分においては、抱きかかえ又はケージに入れて移動すること（歩行させないこと）。

三　バルコニー及び専用庭で飼育しないこと。

四　飼育動物が死亡した場合は速やかに届け出ること。新たな動物への代替は認めない。

第4条（適用状況）

2026年9月現在、経過措置の適用を受けている住戸は4戸（102、305、707、1003号室）である。 **506号室は経過措置の適用を受けていない。**

共同生活の秩序維持に関する細則

第3条（楽器等の使用）

ピアノ、電子オルガン、管楽器、打楽器その他音量の大きい楽器の演奏は、次の時間内に限り行うことができる。

一　平日（月曜日から金曜日まで）　9:00〜20:00

二　土曜日、日曜日及び祝日　10:00〜18:00

2　1日あたりの演奏時間は2時間を超えないこと。

3　楽器を搬入する場合は、あらかじめ管理組合に届け出ること。

第5条（禁止事項）

次の行為をしてはならない。

一　共用部分及びバルコニーにおける喫煙

二　共用廊下、階段、エントランスへの私物の設置（自転車、傘立て、ベビーカー等を含む）

三　バルコニーにおける物置・温室等の設置、及び手すりを越える高さの物品の設置

四　22:00から翌7:00までの間における洗濯機・掃除機等の使用

五　構造体を損傷するおそれのある重量物（1㎡あたり180kgを超えるもの）の設置

住宅等の模様替え、改造及び修繕に関する細則

第3条（申請）

専有部分の修繕等を行おうとする者は、工事着手の14日前までに工事申請書（設計図・仕様書・工程表を添付）を 理事長に提出し、書面による承認を受けなければならない。

第5条（床材の遮音性能）

床の仕上材を張り替える場合は、**軽量床衝撃音レベル LL-45等級（ΔLL(I)-4）以上**の 遮音性能を有する材料を使用しなければならない。 申請にあたっては、当該材料の遮音性能を証する試験成績書又はカタログの写しを添付すること。

2　カーペットから硬質床材（フローリング等）へ変更する場合は、前項の性能に加え、 施工後に管理組合が指定する方法による確認を受けること。

第6条（工事時間）

工事は平日及び土曜日の9:00〜17:00に限る。日曜日及び祝日の工事は行わないこと。

第7条（禁止工事）

次の工事は行うことができない。
一　躯体（コンクリートの壁・床・梁・柱）のはつり及び開口
二　躯体へのアンカー打設（軽量間仕切りの固定を除く）
三　共用縦管（パイプスペース内）の移設
四　**水回り（台所・浴室・洗面・便所）の位置を変更する工事のうち、 排水勾配の確保のために床の嵩上げを150㎜を超えて行うもの**
五　バルコニー及び玄関扉外面の形状・色彩の変更

駐車場使用細則

第2条（使用資格）

駐車場を使用できる者は、区分所有者及び専有部分の賃借人であって、管理費等の滞納がない者とする。 1住戸につき1台を限度とする。

第6条（使用契約の終了）

次の各号のいずれかに該当する場合、駐車場使用契約は当然に終了する。
一　**使用者が区分所有権を譲渡し、又は専有部分の賃貸借契約を終了したとき**
二　管理費等を3ヶ月以上滞納したとき
2　**前項第1号の場合において、駐車場の使用権は専有部分の譲受人に承継されない。 譲受人が駐車場の使用を希望する場合は、新たに申込みを行うものとする。**

第8条（車両の制限）

機械式駐車装置の仕様により、次の寸法及び重量を超える車両は駐車できない。
　全長 5,000㎜／全幅 1,850㎜／全高 1,550㎜／重量 2,000kg

住宅宿泊事業に関する細則

第3条（承認の申請）

管理規約第12条の2の承認を受けようとする者は、次の書類を添えて理事長に申請する。
一　住宅宿泊事業届出書の写し　二　住宅の図面　三　苦情対応体制を記載した書面　四　近隣への周知計画

第7条（承認の状況）

2026年9月現在、本条の承認を受けている住戸は2戸（204、802号室）である。